ACUERDO DE USO DE FIRMA ELECTRÓNICA

Condiciones para firmar documentos en el portal de CDH Maker

Este acuerdo regula la forma en que EL CLIENTE y CDH Maker (Henry Taborda, en adelante EL PROVEEDOR) firman electrónicamente los documentos de su relación comercial. Se celebra en ejercicio de la facultad que el artículo 2.2.2.47.3 del Decreto 1074 de 2015 (que compila el artículo 3 del Decreto 2364 de 2012) da a las partes para acordar el método de firma electrónica que utilizarán.

1. Marco legal

Los documentos firmados en el portal son mensajes de datos en los términos de la Ley 527 de 1999. Conforme a sus artículos 5 y 7, no se les negará efecto jurídico, validez ni fuerza obligatoria por estar en forma electrónica, y la firma electrónica aquí acordada cumple el requisito de firma cuando la ley lo exige, por ser un método que identifica al firmante, indica que aprueba el contenido y es confiable y apropiado para el propósito del documento. Su valor probatorio se rige por los artículos 10 y 11 de la misma ley y por el Código General del Proceso.

2. Método de firma acordado

LAS PARTES acuerdan que un documento queda firmado por EL CLIENTE cuando, en el portal, concurren todos estos elementos:

1. **Acceso con dos factores separados:** un enlace personal enviado por EL PROVEEDOR y un código de acceso entregado por un canal distinto (por ejemplo, WhatsApp o llamada al número del firmante). Sin el código, el contenido de los documentos no puede leerse, porque está cifrado.
2. **Identificación del firmante:** nombre completo, número de cédula y cargo, digitados por el firmante.
3. **Lectura previa:** el portal solo habilita la firma después de que el firmante recorre el documento completo y, además, acepta el contrato, este acuerdo y el aviso de privacidad.
4. **Manifestación expresa de voluntad:** la marcación de la declaración de firma y el trazo manuscrito hecho en la pantalla.
5. **Integridad:** el portal calcula la huella digital SHA-256 del documento exacto que el firmante vio y la registra con la firma. Cualquier cambio posterior en el documento produce una huella distinta y es detectable.
6. **Sello de tiempo:** la fecha y la hora de cada lectura, aceptación y firma las asigna el servidor de Google Cloud Firestore, no el equipo del firmante.

LAS PARTES reconocen que este método es confiable y apropiado para los documentos que se firman en el portal, en los términos del artículo 2.2.2.47.4 del Decreto 1074 de 2015.

3. Firma de EL PROVEEDOR

EL PROVEEDOR firma electrónicamente cada documento al emitirlo en el portal. Su firma consiste en la publicación del documento cifrado desde su cuenta, junto con la huella SHA-256 que aparece en la constancia de firma. EL PROVEEDOR se obliga a no modificar un documento después de publicado; si se requiere un cambio, emitirá una nueva versión, que debe firmarse de nuevo.

4. Obligaciones del firmante

1. Mantener bajo su control exclusivo el enlace y el código de acceso, y no compartirlos.
2. Avisar de inmediato a EL PROVEEDOR si sospecha que un tercero conoce su código, para que el acceso se anule y se emita uno nuevo.
3. Firmar solo si tiene facultades para obligar a la empresa que representa. Al firmar, declara que las tiene.
4. Leer los documentos antes de firmarlos. Puede descargarlos y consultarlos con su asesor antes de firmar.

5. Registro y conservación

Cada evento (lectura, aceptación, firma y decisión sobre referencia comercial) queda registrado con su sello de tiempo, la huella del documento, los datos de identificación del firmante y la descripción del navegador utilizado. El registro no puede modificarse ni borrarse desde el portal: cada evento se crea una sola vez. EL PROVEEDOR conservará los documentos y sus registros de forma que se mantenga su integridad y se pueda consultar su contenido, su origen y la fecha de firma, conforme al artículo 12 de la Ley 527 de 1999, durante al menos diez (10) años.

6. Copia para el firmante

Después de firmar, EL CLIENTE puede descargar cada documento con su constancia de firma electrónica, en la que figuran el firmante, la fecha y hora, la huella SHA-256 y el identificador del expediente. Esa copia tiene el mismo valor que el original.

7. Medios alternativos

Si EL CLIENTE prefiere no firmar en el portal, puede pedir los documentos para firmarlos de forma manuscrita o con firma digital certificada por una entidad acreditada ante el ONAC. Usar el portal es voluntario.

8. Aceptación

EL CLIENTE acepta este acuerdo al marcar la casilla correspondiente en el portal, con su nombre y su cédula, antes de firmar cualquier otro documento. Este acuerdo se rige por la ley colombiana.